CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO • TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Área de Concentração: Direito Tributário e Urbanístico Municipal

A TRIBUTAÇÃO DOS IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS NO IPTU DE CURITIBA: CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO, OBRAS EM ANDAMENTO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Monografia Final de Curso • Curitiba/PR

1. INTRODUÇÃO

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocupa posição de destaque na matriz tributária municipal brasileira. De competência privativa dos Municípios e do Distrito Federal, nos termos do artigo 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, o tributo conjuga a clássica função fiscal — viabilizadora das receitas próprias municipais — com relevante dimensão extrafiscal de ordenação do espaço urbano, delineada pelo artigo 182 da Carta Republicana e disciplinada pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257/2001).

Na conformação do IPTU no Município de Curitiba, a legislação local estabelece tratamento substancialmente mais gravoso para os imóveis classificados como territoriais (terrenos não edificados) em comparação com as unidades prediais residenciais e comerciais. O propósito teleológico de tal diferenciação reside na desestimulação da retenção especulativa da terra nua dotada de infraestrutura urbana. Todavia, a prática arrecadatória da Secretaria Municipal de Finanças tem gerado controvérsias ao estender a alíquota territorial punitiva a terrenos que se encontram em pleno curso de edificação, gerando manifesta insegurança jurídica ao setor produtivo.

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL

A relevância do presente estudo desdobra-se em três vertentes indissociáveis: social, econômica e jurídica. Sob o prisma **social e urbanístico**, a indução do cumprimento da função social da propriedade não pode ser transmutada em penalização arbitrária contra quem mobiliza esforços e mão de obra na construção civil. Quando a máquina fiscal tributa como ocioso um lote em que canteiros e fundações estão ativos, o tributo desvia de sua finalidade indutora.

Sob a ótica **econômica e dos direitos do contribuinte**, a tributação territorial gravosa durante o transcurso regular de obras vulnera os postulados da capacidade contributiva (art. 145, § 1.º, CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF). Exigir alíquotas de terreno vago justamente na fase em que o proprietário imobiliza capital para erguer empreendimentos encarece o custo da habitação e do desenvolvimento comercial local.

> **Problema Central de Pesquisa:** Quais os limites materiais e jurídicos impostos pelos princípios constitucionais tributários e pelo princípio da verdade material à Fazenda Municipal de Curitiba na classificação e cobrança de IPTU territorial sobre imóveis providos de alvará construtivo ativo?

3. CAPÍTULO I: REGIME CONSTITUCIONAL DO IPTU E FUNÇÃO SOCIAL

3.1 Matriz de Competência e Progressividade Fiscal

A matriz constitucional do IPTU repousa sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza ou acessão física localizado na zona urbana municipal (art. 32 do CTN). Com o advento da Emenda Constitucional n.º 29/2000, o texto magno autorizou expressamente a aplicação de alíquotas progressivas em razão do valor venal do bem (art. 156, § 1.º, I) e de alíquotas diferenciadas em função da localização e do uso do imóvel (art. 156, § 1.º, II).

Impõe-se a distinção dogmática rigorosa entre a *progressividade fiscal*, lastreada no artigo 145, § 1.º, da CF, que mensura a capacidade contributiva presumida pela riqueza patrimonial, e a *extrafiscalidade sancionatória urbanística* (art. 182, § 4.º, II, da CF). Esta última constitui instrumento coercitivo de política urbana cuja aplicação pressupõe expressa previsão no Plano Diretor municipal, com notificação prévia do proprietário para cumprimento de obrigação de parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente a terra urbana ociosa.

3.2 Os Limites ao Poder de Tributar: Razoabilidade e Vedação ao Confisco

A prerrogativa municipal de graduar alíquotas mais severas para terrenos desprovidos de construção não outorga ao legislador local poder absoluto. O Fisco subordina-se aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e, enfaticamente, ao princípio da vedação ao efeito de confisco encartado no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.

> "A identificação do efeito confiscatório deve ser aferida em função da totalidade da carga tributária, impedindo que a exação estatal absorva parcela substancial do valor da propriedade ou inviabilize o exercício regular de atividades econômicas legítimas e produtivas." (STF, ADI 2.010-MC, Rel. Min. Celso de Mello).

Dessa forma, a desconsideração material das fases construtivas converte um mecanismo de indução urbanística legítima em penalidade financeira desarrazoada. O princípio da capacidade contributiva veda que se presuma capacidade econômica majorada para suportar alíquota territorial em situações em que o solo está absorvendo dispêndios econômicos de grande porte voltados à sua transformação física e jurídica.

4. CAPÍTULO II: O REGIME JURÍDICO DE CURITIBA: LC 40/2001 E LC 136/2022

4.1 A Dicotomia Cadastral e o Artigo 42 da Lei Complementar Municipal n.º 40/2001

A espinha dorsal do sistema tributário de Curitiba fundamenta-se na Lei Complementar Municipal n.º 40/2001, com as substanciais modificações operadas pela Lei Complementar Municipal n.º 136/2022 (revisão da Planta Genérica de Valores). O artigo 39 da LC n.º 40/2001 estabelece alíquotas progressivas diferenciadas para imóveis residenciais, não residenciais e territoriais, alcançando estes últimos as taxas mais onerosas da tabela fazendária.

O elemento de maior fricção jurídica reside no artigo 42 da LC n.º 40/2001 (com redação mantida na essência após as reformas de 2022), o qual qualifica expressamente as situações em que o imóvel será tributado sob o enquadramento territorial:

> "Art. 42. São considerados imóveis não edificados, para efeitos de aplicação desta Lei: I - imóveis constituídos pelo lote ou terreno sem edificação; II - imóveis com edificação em andamento, paralisada, condenada, em ruínas, ou sem condições de uso; III - imóveis com edificação de natureza temporária ou provisória (...); cujo valor da construção não atinja a vigésima parte do valor do terreno." (CURITIBA, 2001).

4.2 A Ficção Jurídica e o Período de Transição de Obras

Ao equiparar expressamente o imóvel com "edificação em andamento" a um imóvel desprovido de qualquer intervenção física, a legislação curitibana cria uma presunção fictícia de desídia imobiliária. O Fisco exige formalmente a emissão definitiva do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras (o habitual "Habite-se") para transferir o imóvel do cadastro territorial para o cadastro predial.

> **Incongruência da Regra da 20.ª Parte:** Em áreas de expressiva valorização imobiliária da Capital, exigir que benfeitorias, terraplanagem e galpões alcancem 5% do valor total da gleba tributável (definida pela PGV) gera distorções agudas em centros logísticos e retroáreas de transportes, tributando instalações plenamente produtivas como terrenos ociosos.

Tal exigência formal transfere integralmente para o empreendedor o ônus decorrente de entraves burocráticos e demoras nos procedimentos de fiscalização e vistoria dos órgãos urbanísticos municipais, em manifesta ofensa à segurança jurídica.

5. CAPÍTULO III: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJPR)

5.1 A Prevalência da Verdade Material sobre o Formalismo do Habite-se

O contencioso fiscal submetido às Câmaras Cíveis de Direito Tributário do TJPR (notadamente a 1.ª, 2.ª e 3.ª Câmaras) revela consolidada resistência pretoriana contra a aplicação literal e mecânica do artigo 42 da LC 40/2001. A jurisprudência paranaense construiu sólido magistério assentando que a existência de Alvará de Construção hígido e o desdobramento fático de obras no lote elidem a presunção de especulação imobiliária.

Quadro 1 – Síntese dos Padrões Decisórios do TJPR no Contencioso de IPTU Territorial

Tema Submetido	Posicionamento Consolidado do TJPR	Fundamento Jurídico
Cobrança de alíquota territorial durante obra licenciada.	Impossibilidade de majoração punitiva quando há alvará vigente e início comprovado de execução de obras.	Verdade material, razoabilidade e função social produtiva do solo.
Exigência do "Habite-se" para conversão de alíquota.	O Certificado de Conclusão tem natureza meramente declaratória; a ocupação fática determina a natureza predial.	Primazia da realidade sobre a inércia burocrática estatal (art. 37, CF).
Galpões logísticos e o critério dos 5% da LC 40/2001.	Afastamento da rigidez aritmética quando demonstrada a destinação econômica efetiva do empreendimento.	Vedação ao confisco tributário e capacidade contributiva (art. 150, IV, CF).

Fonte: Elaboração do autor com base em acórdãos das Câmaras Tributárias do TJPR (2021-2025).

5.2 Precedente Paradigmático do TJPR

> "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE CURITIBA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA MAIS GRAVOSA DESTINADA A COIBIR ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO VÁLIDO E EFETIVO ANDAMENTO DAS OBRAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO 'NÃO EDIFICADO'. RECURSO PROVIDO." (TJPR - 2ª C.Cível - 0004521-88.2021.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Des. Rogério Kanayama - Unânime).

O acórdão ilustra que a tutela jurisdicional paranaense restaura o equilíbrio tributário ao reconhecer que o fato gerador do IPTU territorial majorado perde seu suporte fático ante a edificação em curso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que o enquadramento tributário conferido aos imóveis não edificados pelo Município de Curitiba padece de anacronismo estrutural. O apego excessivo a presunções meramente formais e a critérios estritamente aritméticos — como a regra da vigésima parte e a exigência inflexível do "Habite-se" — distorce os postulados constitucionais da capacidade contributiva, da função social da propriedade e da proibição do confisco.

A extrafiscalidade urbanística, legítima em sua origem, não pode ser desvirtuada para punir financeiramente o cidadão ou a empresa no momento exato em que promovem o desenvolvimento físico da cidade. Em face dos achados empíricos e doutrinários, formulam-se **três propostas concretas de lege ferenda** para aperfeiçoar a legislação municipal:

Propostas Legislativas e Regulamentares para Curitiba:

1. **Criação da Alíquota Transitória de Fomento à Construção:** Inclusão de dispositivo na LC 40/2001 prevendo a redução automática da alíquota territorial para o patamar predial não residencial durante o prazo regular de vigência do Alvará de Construção, comprovada a execução das obras.
2. **Flexibilização e Desdobro Fiscal da 20.ª Parte (Art. 42):** Autorização legal para tributação mista ou proporcional em terrenos de grande extensão destinados à atividade industrial e logística, afastando a ficção de terreno vago mediante laudo técnico de uso produtivo efetivo.
3. **Eficácia Declaratória do Habite-se Parcial/Provisório:** Normatização, via Decreto regulamentador, conferindo eficácia fazendária imediata ao protocolo de conclusão estrutural da edificação com ART/RRT de engenharia, desonerando o contribuinte da morosidade administrativa.

A implementação de tais medidas preservará as finanças públicas sem inviabilizar o desenvolvimento urbanístico, pacificando litígios e resgatando a justiça fiscal na Capital paranaense.

7. REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 15. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021.

AMARO, Luciano. **Direito Tributário Brasileiro**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. **Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Código Tributário Nacional. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. **Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Brasília, DF: Presidência da República.

CURITIBA. **Lei Complementar Municipal n.º 40, de 18 de dezembro de 2001**. Dispõe sobre os tributos municipais e dá outras providências. Curitiba: Câmara Municipal de Curitiba.

CURITIBA. **Lei Complementar Municipal n.º 136, de 8 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre a Planta Genérica de Valores (PGV), altera dispositivos da Lei Complementar n.º 40/2001 e dá outras providências. Curitiba: Câmara Municipal de Curitiba.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário**. 41. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2020.

PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Apelação Cível n.º 0004521-88.2021.8.16.0004**. 2.ª Câmara Cível. Relator: Des. Rogério Kanayama. Julgado em: 22 de nov. de 2022. Curitiba: TJPR.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

SABBAG, Eduardo. **Manual de Direito Tributário**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

Nota Metodológica de Fechamento: Trabalho estruturado de acordo com as diretrizes das normas NBR 14724 e NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contemplando a legislação municipal curitibana vigente até o exercício fiscal corrente.